

1504059-96.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/04/2022

... em razão do seu envolvimento com o tráfico e que confessou a traficância.

As declarações dos policiais militares a respeito da confissão do réu quanto ao tráfico são dignas de credibilidade, inclusive porque corroboradas pelas condutas pelas quais o réu havia sido preso em setembro de 2020, nos autos do Processo n.º 1500380-63, da 2ª Vara Criminal local, ainda em curso, sob ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504059-96.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504059-96.2020.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO GONCALVES VICENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ROBERTO GONÇALVES VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 19 de novembro de 2020, às 00h20min, na Rua Adalberto Dias Bogado, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu, trazia consigo para fins de tráfico, 09 (nove) eppendorfs - com massa de 2,08 gramas - de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 83) e defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 86/87).

A decisão de fl. 88 recebeu a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 118).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 21/22 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 94/95.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que saiu de casa com R\$170,00 e foi a uma biqueira, onde adquiriu R\$100,00 de cocaína para o seu consumo. Disse que, quando retornava para a sua casa, foi abordado pelos policiais. A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Thiago Luiz Cirelli e Edmilson Rodrigues afirmaram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu saindo de uma viela. Disseram que, com a aproximação da viatura, ele tentou voltar para a viela repentinamente, o que lhes causou suspeita, razão pela qual o abordaram. Narraram que no bolso do seu agasalho localizaram as porções de cocaína e o valor em dinheiro. Afirmaram que o réu era conhecido nos meios policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico e que confessou a traficância.

As declarações dos policiais militares a respeito da confissão do réu quanto ao tráfico são dignas de credibilidade, inclusive porque corroboradas pelas condutas pelas quais o réu havia sido preso em setembro de 2020, nos autos do Processo n.º 1500380-63, da 2ª Vara Criminal local, ainda em curso, sob a acusação de prática de crime da mesma natureza e envolvendo adolescentes.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, tendo em vista a posse dos eppendorfs de cocaína e de valor em dinheiro em situação que não caracteriza o porte, mas sim o tráfico, em razão do lugar, do horário e do seu histórico anterior de prisão também pela prática de tráfico.

Embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, o que foi confirmado pela perícia a que foi submetido, os elementos de prova dos autos permitem afirmar que as porções de cocaína que tinha consigo se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada.

Aliás, infelizmente esse não é um caminho incomum, ou seja, a prática cotidiana comprova que no mais das vezes o usuário segue o caminho do vício até não poder mantê-lo às suas próprias expensas, e então passa a vender drogas para custear o vício.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (...). Tratando de imputação de tráfico, a falta de exame de dependência química não importa em cerceamento de defesa, pois a demonstração de o acusado ser dependente químico não afasta a possibilidade de que também seja traficante. (...)" (TJRO - ACr

101.501.2006.000262-5 - 2ª C.Esp. - Rel. Des. Renato Mimessi - J. 05.12.2006).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu efetivamente ser usuário não o desqualifica como traficante.

Nesses termos, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ROBERTO GONÇALVES VICENTE, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista a ausência de

agravantes.

Em terceira fase, considero inicialmente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Inviável a redução na proporção máxima, tendo em vista a já narrada conduta imputada ao réu nos autos do Processo n.º 1500380-63, da 2ª Vara Criminal local, ainda em curso.

Por outro lado, considero a sua semi-imputabilidade, reconhecida pelo

Dr. Psiquiatra Forense responsável pelo laudo pericial de fls. 186/187.

Sob tais fundamentos, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão das circunstância do caso concreto, já enfatizadas na fundamentação retro, o regime inicial seria o semiaberto. No entanto, tendo em vista o lapso pelo qual o réu já permaneceu preso, considero o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e fixo o regime inicial aberto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ROBERTO GONÇALVES VICENTE, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 63). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 17 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA